



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak melalui persidangan secara elektronik antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Batang, 11 Mei 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat di Xxxxx Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEPTIANA RUSMALAWATI, S.H** Advokat pada Kantor SEPTIANA RUSMALAWATI, S.H. & REKAN RT 001 RW 001 Desa Kaliawareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Telepon 0858 0013 8969. Email : septiana4007@gmail.com. Bertindak sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 28 Oktober 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Batang, 02 Desember 1979, umur 46 tahun, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, agama islam, alamat di xxxxx Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonon tertanggal 8 Desember 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 16 Desember 2025 dengan Register Perkara Nomor 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 3 tahun 4 bulan, terhitung sejak 19 Agustus 2019 sampai bulan awal bulan Desember 2022, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Xxxxx Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sampai dengan awal bulan Desember 2022;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, NIK xxxxx, perempuan, lahir di Pekalongan, 23 Mei 2020, usia 5 tahun, pendidikan paud; saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada tahun 2021 sikap Termohon mulai berubah dan menimbulkan ketidak harmonisan di antara Pemohon dan Termohon, mulai terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang disebabkan karena istri melakukan hal yang dianggap oleh Pemohon adalah nusyuz, dikarenakan:
 - 4.1. Termohon sering mengabaikan Pemohon dan sering bersikap tidak santun kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang bisa menghargai keluarga dari pihak Pemohon, sehingga selama menikah Pemohon merasa tertekan atas sikap

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahkan Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon selama ini masih mempertahankan rumah tangganya, namun pada tahun 2022 Termohon memilih untuk meninggalkan Pemohon dan memilih pulang ke rumah Termohon tanpa persetujuan Pemohon;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan Desember tahun 2022, Termohon meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah Termohon tanpa persetujuan Pemohon yang beralamat di Dukuh Clumprit Jl. Suromelati RT 005 RW 008 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sampai dengan saat ini. Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon tinggal bersama kembali, namun Termohon menolak dan memilih tinggal di rumahnya, namun demikian Pemohon masih bertanggung jawab atas biaya hidup dan sekolah untuk anaknya yang saat ini ikut dan tinggal bersama Pemohon, bahkan Pemohon memberikan seluruh aset Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa anantara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, terhitung sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan saat ini;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas, sudah sulit dibina dan lebih banyak madharat yang didapatkan sehinggal untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang yang tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak 1 raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequi et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **SEPTIANA RUSMALAWATI, S.H** Advokat pada Kantor SEPTIANA RUSMALAWATI, S.H. & REKAN RT 001 RW 001 Desa Kaliawareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Telepon 0858 0013 8969. Email : septiana4007@gmail.com. Bertindak sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 28 Oktober 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 272/SK/2025/PA. Pkl, tanggal 29 Desember 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan atau kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl. Termohon telah dipanggil oleh PT Pos Indonesia dengan surat tercatat tanggal 17 Desember 2025 dan 30 Desember 2025 secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan Permohonon Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil Permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Pemohon agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat Permohonon Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 20 Mei 2018, telah diberi tanggal dan dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxx tanggal 19 Agustus 2019, telah diberi tanggal dan dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan,
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah Pemohon selama 3 (tiga) tahun lebih;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jika pergi dari rumah tidak ijin kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2022 Termohon telah pergi dari rumah orangtua Pemohon sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Kota Pekalongan,
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai karyawan Pemohon Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah Pemohon selama 3 (tiga) tahun lebih;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jika pergi dari rumah tidak ijin kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon telah pergi dari rumah orangtua Pemohon sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat kuasa Pemohon, telah nyata memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang keabsahan surat kuasa khusus, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diperbaharui dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa telah nyata penerima kuasa adalah sebagai advokat yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sehingga daripadanya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon sebagaimana maksud Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonon perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon jika pergi dari rumah tidak ijin kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sekitar sejak tahun 2022 sampai sekarang, atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu roj,i Pemohon terhadap Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil Permohonon Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, Permohonon Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا
حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sudah tepat Pemohon mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami suami sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2019 yang tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, memberikan bukti bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon jika pergi dari rumah tidak ijin kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun yakni sejak tahun 2022, Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2019 tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon jika pergi dari rumah tidak ijin kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada tahun 2022 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, yakni Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon jika pergi dari rumah tidak ijin kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى
وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonon Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonon Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum Permohonon nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Pekalongan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonon Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR Permohonon Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Permohonon Pemohon nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama Pekalongan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agustuti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp125.000,00
Biaya	:	Rp28.000,00
Pemanggilan		
Biaya PNB	:	Rp20.000,00
Panggilan 1	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi		
Biaya Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp223.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan No 595/Pdt.G/2025/PA.Pkl